

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 264/2534 นาย วิชัย อุดม ล้ำเลิศ
นาย สุวัจชัย จำนงจรัสโรจน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 905, มาตรา 1008

ป.วิ.พ. มาตรา 177

เช็คพิพาทเป็นเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ และไม่เข้าข่ายที่จะเป็นตัวเสีย ทั้งมีการ
สลักหลังไม่ขาดสาย โจทก์เป็นผู้ครอบครองเช็ค จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย
จำเลยมิได้ให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุใด จึงไม่มี
ประเด็นที่จะนำสืบ จำเลยให้การว่า มิได้สลักหลังเช็คพิพาท แต่กลับนำสืบว่าจำเลย
สลักหลังเช็คเพียงเพื่อแสดงว่าเช็คพิพาทผ่านห้างหุ้นส่วนมามีใช้สลักหลังเพื่อรับผิด
นั้น จึงเป็นการสืบนอกเหนือและขัดกับคำให้การ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คของธนาคารกสิกรไทยให้แก่ผู้ถือ เพื่อชำระ
หนี้แก่โจทก์ มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลังเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บ
เงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์เป็นผู้ทรงโดยไม่สุจริต และไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จำเลยที่ 2 ไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้สละหลังเช็ค เช็คตามฟ้องมี
การชำระเงินแก่ผู้มีชื่อไปแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็ค
พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 904
บัญญัติว่า อันผู้ทรงนั้นหมายความว่าบุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครอง โดยฐานเป็น
ผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสละหลัง ถ้าและเป็นตัวเงินส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ก็นับว่าเป็นผู้ทรง
เหมือนกันและมาตรา 905 บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา
1008บุคคลผู้ได้ตัวเงินไว้ในครอบครอง ถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสละหลังไม่
ขาดสาย แม้ถึงว่าการสละหลังรายที่สุดจะเป็นสละหลังลอยก็ตามท่านให้ถือว่าเป็น
ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้นเมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ และไม่
เข้าข่ายที่จะเป็นตัวเสียตามมาตรา 1008 ทั้งมีการสละหลังไม่ขาดสาย โจทก์เป็นผู้
ครอบครองแล้ว จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 2 มิได้ให้การว่าโจทก์
มิใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุใดจึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบ ส่วนที่จำเลย
ที่ 2 นำสืบว่า จำเลยที่ 2 กับบิดาโจทก์เป็นหุ้นส่วนกันประกอบธุรกิจรับซื้อเช็ค ต่อมา
ได้เลิกห้างหุ้นส่วนและแบ่งเช็คที่ได้รับซื้อมาจากลูกค้า เพื่อให้แต่ละคนนำเช็คไป
จัดการเอง จำเลยที่ 2 สละหลังเช็คเพียงเพื่อแสดงว่าเช็คนั้นได้ผ่านห้างหุ้นส่วน มิใช่

สลักหลังเพื่อรับผิดนั้นเป็นการนำสืบนอกเหนือและขัดกับคำให้การ เพราะจำเลยที่ 2 ให้การว่ามีได้สลักหลังเช็คพิพาท จึงนำมารับฟังไม่ได้

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ชุม สุกแสงเปล่ง-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ